

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3160/2536

นางสาว วัชรวิ จันทรเ ทอด ไทย

ผู้ร้อง

นางสาว วัชรวิ จันทรเ ทอดไทย โดยนาง

บุญสม หงีชะ

ผู้คัดค้าน

ผู้แทนโดยชอบธรรม กับพวก

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 173 วรรคสอง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของ ว.ผู้ตาย ต่อศาลชั้นต้นและคดีอยู่ในระหว่างไต่สวน ผู้ร้องไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการของ ว. ในเรื่องเดียวกัน ต่อศาลอื่นอีกเป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173วรรคสอง และเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต แม้ศาลนั้นจะมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของ ว.ก็ตาม คำสั่งดังกล่าวก็ไม่ผูกพันผู้คัดค้านซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงคนเดียวของ นายวิชัย กับนางวรรณิ จันทรเ ทอดไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2529 และวันที่ 19 พฤศจิกายน 2532 นางวรรณิและนายวิชัยถึงแก่ความตายตามลำดับ ก่อนถึงแก่ความตายนายวิชัยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดและถือสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์หลายแปลงกับมีเงินฝากในธนาคารหลายแห่งการ

จัดการมรดกมีเหตุขัดข้องขอให้มีการตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม)
ของนายวิชัย จันทร์เทอดไทย ผู้ตาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นบุตรของนายวิชัยผู้
ตายเกิดกับนางบุญสม หีฮะ โดยผู้ตายรับรองผู้คัดค้านทั้งสองเป็นบุตรนอกกฎหมาย
ที่บิดารับรองแล้ว ผู้คัดค้านทั้งสองจึงเป็นทายาทของผู้ตาย ขอให้มีการตั้งนาง
บุญสม หีฮะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ระหว่างไต่สวน ศาลชั้นต้นสอบคู่ความแล้วยอมรับกันว่าศาลจังหวัดลพบุรีได้มี
คำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายวิชัยผู้ตายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2533
โดยผู้คัดค้านทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลจังหวัดลพบุรีเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คดี
อยู่ระหว่างไต่สวน ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีไม่จำเป็นต้องไต่สวนจึงให้ขาด แล้วมีคำสั่งว่าศาล
จังหวัดลพบุรีได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายในระหว่างพิจารณาคดีนี้
แล้ว จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลชั้นต้นจะพิจารณาคดีต่อไป เพราะอย่างไรเสียก็จะมีคำสั่ง
ตั้งผู้ร้องหรือผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้อีกหาได้ไม่ ให้จำหน่ายคดีออกจาก
สารบบความ

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นสืบพยานผู้คัดค้าน
ทั้งสองต่อไปแล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 173
วรรคสอง บัญญัติว่า "นับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้วคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา
และผลแห่งการนี้ (1) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือ

ต่อศาลอื่น" ดังนั้นเมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายวิชัยจันทร์
เทอดไทยผู้ตาย ต่อศาลชั้นต้นและคดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนผู้ร้องไม่มีสิทธิที่จะยื่น
คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายวิชัยผู้ตายในเรื่องเดียวกันต่อศาลจังหวัดลพบุรี
อีก เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว และเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต แม้
ศาลจังหวัดลพบุรีจะมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายวิชัยผู้ตายก็ตาม คำ
สั่งดังกล่าวก็ไม่ผูกพันผู้คัดค้านทั้งสองซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ศาลชั้นต้นต้องทำการ
ไต่สวนคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสองต่อไป

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ